



Wednesday, July 13, 2022, 07:00

## The Tax and Customs Administration already knew about ethnic profiling in the childcare benefits scandal in 2019.

The Tax and Customs Administration already knew in early 2019 that selection based on non-Dutch origin was being used in fraud investigations involving childcare allowance. Nevertheless, the tax authorities continued to deny this for more than a year, despite repeated questions from the House of Representatives and the media about possible ethnic profiling by the service.

Even before the childcare benefits scandal first appeared extensively in the news in mid-2019, Tax and Customs Administration officials were already emailing each other about 'apparent selection based on origin' in fraud investigations. The emails can be found in hundreds of new documents regarding the benefits scandal, which were released last week following a request under the Government Openness Act by *RTL Nieuws* and *Trouw*.

The civil servants conclude that selection was based on origin after studying a substantial number of cases handled by the specially established fraud team, Combiteam Aanpak Facilitators (CAF). The civil servants are surprised by the amount of attention in the press and the House of Representatives focused on one specific case, CAF11, which revolves around the childcare agency Dadim from Eindhoven. "The question is to what extent these cases really differ from CAF11?"

### **Fraud team relaunched**

The documents reveal that the CAF team continued under a different name: STEAM. In draft answers to parliamentary questions from Pieter Omtzigt in early 2019, mention is made of the intention to provide the House with confidential access to all reports regarding both CAF and STEAM cases. That did not happen: ultimately, it was never even announced that the CAF team had relaunched under a different name.

Omtzigt calls it 'shocking' that this is only coming to light now. "So you see in this whole stack of documents that people are constantly not telling the truth to the House. Simply telling the House what is going on is not seen as an option."

However, when Trouw and RTL Nieuws first published in May 2019 about possible ethnic profiling in fraud investigations, the Tax and Customs Administration vehemently denied it: "In combating fraud, selection is not based on the second nationality of childminders, childminder agencies, or parents applying for benefits."

In the months that followed, the service continued to deny that ethnic profiling was taking place. Only when the Dutch Data Protection Authority ruled in July 2020 that selecting based on a second nationality was 'unlawful and discriminatory' did the Tax and Customs Administration publicly admit its mistake.

### **Flower voucher is undesirable**

Nu blijkt echter uit de honderden vrijgegeven documenten dat de Belastingdienst in 2017 en 2018 al heel goed wist dat het niet goed gehandeld had. De ambtelijke en politieke leiding weigerden echter in eerste instantie excuses te maken en een schadevergoeding te bieden aan gedupeerde ouders, ondanks een oproep daartoe door de Nationale Ombudsman die de zaak-Dadim onderzocht.

Zelfs een bloemenbon zou 'onwenselijk' zijn, en een 'olievlekwerking' hebben. Bovendien had toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes in 2017 gezegd 'niet te nederig' te willen zijn. "Er is geen enkele compensatie uitgekeerd, terwijl overduidelijk niet netjes gehandeld is", staat in een interne notitie uit 2018. En: "Er zou sprake zijn van coulance, maar dat blijkt nergens uit". Pas in juni 2019 erkent de Belastingdienst

publiekelijk fout te zitten. Staatssecretaris Snel zegt dat er sprake was van een 'tunnelvisie', maar vertelt niets over de conclusies die intern al lang getrokken waren.

In onderling mailverkeer wordt vooral gewaarschuwd de zaak niet breder te trekken dan 'Dadim', ondanks aanwijzingen dat Dadim niet een unieke zaak was.

Als de ambtenaren begin 2019 zelf concluderen dat er veel overeenkomsten zijn tussen CAF11 en de overige CAF-zaken, schrijft een medewerker: "Laatste is zeker waar, maar lopen risico dat breder getrokken wordt."

### **Ondervragingscommissie kreeg informatie ook niet**

Dat al zo vroeg duidelijk was dat de toeslagenaffaire veel breder speelde, kwam niet naar voren tijdens de verhoren van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK), eind 2020. Volgens Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP), die deel uitmaakte van de commissie, hadden de verhoren heel anders kunnen en ook moeten lopen. "Dit laat zien dat de ondervragingscommissie echt niet alles heeft gekregen. Dat is echt wel kwalijk."

Volgens Omtzigt waren de verhoren "waarschijnlijk nog wel een tikkeltje anders gegaan". "Bijvoorbeeld met premier Rutte. Dan was de vraag over het selecteren van afkomst gesteld."

Leijten wijst vooral op de verhoren waarin topambtenaren zich weinig zeiden te kunnen herinneren. Die waren met deze nieuwe informatie anders gelopen, zegt zij. "Wij hebben in ons eindrapport gezegd dat er sprake was van een gebrekkige informatiehuishouding. Maar het was er gewoon allemaal. Het was dus geen gebrekkige informatiehuishouding, het was gebrekkig zoeken."



**Nieuwsuur**



**Binnenland**

